

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Budai Nelea
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	Judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 13-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 3Q2TBW0Z7R8P5 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074031106

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and,

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074031106

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074031106



Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, jud.O. Boșan
Dosarul: nr.2r-1816/18
02-2r-18616-04092018

DECIZIE

27 septembrie 2018

mun. Chișinău

Colegiul civil și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

Instanța compusă din:
Președintele completului
Judecătorii

Angela Bostan
Anatol Pahopol și Veronica Negru

examinînd, fără citarea părților, cererea de recurs înaintată de Maceret Alexei Artur împotriva încheierilor Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 23 iunie 2018 și din 17 iulie 2018, prin care s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată înaintată de Maceret Alexei către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești,

A C O N S T A T A T :

La data de 21 iunie 2018, Maceret Alexei Artur a înaintat cerere de chemare în judecată către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 23 iunie 2018, nu s-a dat curs cererii de chemare în judecată și s-a acordat termen pentru înlăturarea neajunsurilor.

La data de 16 iulie 2018, Maceret Alexei a înaintat cerere de concretizare.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 17 iulie 2018, s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată înaintată de Maceret Alexei către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești.

La data de 14 august 2018, Maceret Alexei a depus cerere de apel împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 17 iulie 2018, care a fost reținută de către instanță drept cerere de recurs.

În motivarea cererii de recurs înaintată, Maceret Alexei a indicat că, i-au fost încălcate drepturile prin faptul că judecătorul i-a solicitat prezentarea traducerilor documentelor anexate la cererea de chemare în judecată. Consideră că pentru condamnarea sa ilegală, în conținutul actului judecătoresc, judecătorul urma a-i prezenta scuze pentru faptul persecutării sale ilegale timp de 9 ani, urmare a cărui fapt, dînsul a devenit invalid de gr.II.

Consideră recurentul că dînsul a înlăturat integral neajunsurile indicate de judecătorul primei instanțe și în mod eronat i-a fost restituită cererea.

Verificînd legalitatea încheierilor judecătorești contestate, pe baza dosarului și a motivelor invocate în recurs, Colegiul civil și de contencios administrativ consideră recursul neîntemeiat, care urmează a fi respins, cu menținerea încheierilor instanței de fond contestate din considerentele ce succed.

Conform art.425 CPC termenul de declarare a recursului împotriva încheierii este de 15 zile de la comunicarea încheierii.

Din analiza materialelor pricinii urmează că, recursul a fost declarat în termenul stabilit de lege. Or, încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 27 iunie 2018, poate fi contestată cu o eventuală încheiere de restituire, încheierea prin care s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată a fost pronunțată la data de 17 iulie 2018, careva înscrisuri care ar confirma data comunicării încheierii la dosar se atestă lipsă, iar cererea de recurs a fost înregistrată la data de 14 august 2018 (f.d.109).

Conform art.3 CPC, instanțele judecătorești aplică legile procedurale civile în vigoare la data judecării cauzei civile.

Conform art.424 alin.(1) CPC curțile de apel examinează recursurile declarate împotriva încheierilor emise de judecătorii.

Potrivit prevederilor art.426 alin.(2), (3) CPC, recursul se depune la instanța a cărei încheiere se atacă. Recursul împotriva încheierii se examinează în termen de 2 luni într-un complet din 3 judecători, pe baza copiei certificate sau electronice a dosarului, pe baza recursului și a referinței la recurs, fără examinarea admisibilității și fără participarea părților.

În conformitate cu prevederile art.427 lit.a) CPC instanța de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii, este în drept să respingă recursul și să mențină încheierea.

Potrivit art.428 alin.(1) CPC, decizia instanței de recurs emisă după examinarea recursului împotriva încheierii rămîne irevocabilă din momentul emiterii.

Din actele pricinii s-a stabilit că, la data de 21 iunie 2018, Maceret Alexei Artur a înaintat cerere de chemare în judecată către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești (f.d.3-6).

Prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 23 iunie 2018, nu s-a dat curs cererii de chemare în judecată și s-a acordat termen pentru înlăturarea neajunsurilor (f.d.7-9).

La data de 16 iulie 2018, Maceret Alexei a înaintat cerere de concretizare (f.d.13).

Prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 17 iulie 2018, s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată înaintată de Maceret Alexei către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești (f.d.92-93).

Nefiind de acord cu încheierile instanței de fond, la data de 14 august 2018, Maceret Alexei a depus cerere de recurs (f.d.109-112).

Din analiza circumstanțelor stabilite prin materialele dosarului, Colegiul civil reține că, cererea de chemare în judecată a fost restituită în temeiul prevederilor art.171 alin.(2) CPC.

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(1) CPC, după ce constată că cererea a fost depusă în judecată fără a se respecta condițiile art.166 și 167 alin.(1) lit.a), b), c) și e), judecătorul emite, în cel mult 5 zile de la repartizarea cererii, o încheiere pentru a nu se da curs cererii, comunicînd persoanei care a depus cererea

acest fapt de încălcare și acordându-i un termen rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor.

Colegiul civil constată că, prin încheierea de lăsare fără curs a cererii, instanța a comunicat recurentului să prezinte cererea de chemare în judecată și înscrisurile anexate redactate în limba de stat, anexarea copiei de pe actul de identitate confirmate în modul stabilit de lege, să concretizeze ce cauză anume este obiectul pretențiilor sale și să prezinte dovada de aflare în executare a actului judecătoresc, toate acestea urmînd a fi certificate în modul stabilit de lege plus copiile acestora și a cererii de chemare în judecată într-un număr egal cu numărul de participanți la proces. Pentru înlăturarea neajunsurilor fiindu-i acordat termen pînă la data de 16 iulie 2018 (f.d.9).

În conformitate cu prevederile art.171 alin.(2) CPC, dacă persoana care a depus cererea îndeplinește în termen toate cerințele enumerate în încheierea judecătorului, cererea se consideră depusă la data prezentării inițiale în judecată. În caz contrar, ea nu se consideră depusă și, împreună cu actele anexate, se restituie reclamantului printr-o încheiere judecătorească ce poate fi atacată cu recurs.

Colegiul civil remarcă că, deși reclamantul/recurent a recepționat încheierea instanței de fond în timp util, la data de 06 iulie 2018, fapt confirmat prin avizul de recepție contra-semnătură a scrisorii recomandate (f.d.12), la data de 10 iulie 2018, 12 iulie 2018, 13 iulie 2018 și 16 iulie 2018, reclamantul a depus în instanță cereri pe marginea încheierii instanței. Totodată, prin cererile depuse, nu au fost înlăturate neajunsurile în modul indicat de instanță prin încheierea din 23 iunie 2018.

Mai mult ca atît, din analiza cererii de chemare în judecată și a pretențiilor formulate, Colegiul civil reține cu certitudine necesitatea indicării de către reclamant executarea cărui act judecătoresc o invocă ca fiind tergiversată. Or, instanța nu se poate expune asupra încălcării dreptului reclamantului la executarea hotărîrii judecătorești în termen rezonabil, în lipsa unui act judecătoresc executoriu.

Astfel, Colegiul civil constată că Maceret Alexei nu a înlăturat neajunsurile cererii de chemare în judecată indicate de instanță în încheierea din 23 iunie 2018.

Potrivit dispozițiilor art. 10 alin.(1) CPC, sancțiunile procedurale sunt urmările nefavorabile, stabilite de normele de drept procedural civil, care survin pentru subiectul obligat în raport procedural în caz de neîndeplinire sau de îndeplinire defectuoasă a unui act de procedură, precum și în caz de exercitare abuzivă a unui drept procedural.

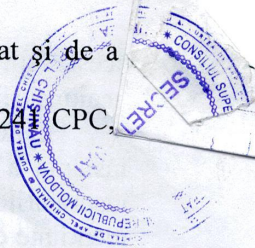
Analizînd argumentele recursului, instanța de recurs constată că, încheierile contestate sunt întemeiate și corespund prevederilor legale ale art.171 alin.(1) și alin.(2) CPC, iar recursul este neîntemeiat, or, recurentul nu a confirmat existența cărorva temeiuri de fapt și de drept ale ilegalității încheierilor contestate.

În circumstanțele expuse, Colegiul civil și de contencios administrativ consideră, că prima instanță corect a aplicat prevederile normelor procedurale indicate și întemeiat a restituit cererea de chemare în judecată.

Din considerentele menționate și avînd în vedere că nu au fost constatate careva temeiuri de fapt și de drept, doveditoare a ilegalității încheierilor contestate și care ar duce la casarea acestora, Colegiul civil și de contencios administrativ

ajunge la concluzia de a respinge recursul ca fiind neîntemeiat și de a încheierile primei instanțe ca întemeiate și legale.

În conformitate cu prevederile art. 427 lit.a), art.art. 238-241 CPC, Civil al Curții de Apel Chișinău,



DECIDE:

Se respinge recursul declarat de Maceret Alexei Artur.

Se mențin încheierile Judecătorei Chișinău, sediul Buiucani din 23 iunie 2018 și din 17 iulie 2018, prin care s-a dispus restituirea cererii de chemare în judecată înaintată de Maceret Alexei către Ministerul Justiției privind constatarea încălcării dreptului la executare în termen rezonabil a hotărîrii judecătorești.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele completului

Angela Bostan

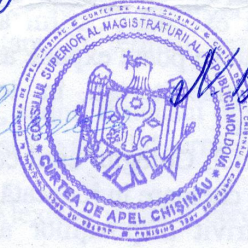
Judecătorii

Anatol Pahopol

Veronica Negru

Copie corespunde originalului

*Judecator
CA Chișinău*



M. Budai